

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA

LIBRE COMPETENCIA

SENTENCIA N° 217/2026

Santiago, primero de septiembre de dos mil veintiséis.

PROCEDIMIENTO

:

Contencioso Indemnización de Perjuicios

ROL

:

CIP N° 15-2024

DEMANDANTES

:

Corporación Club de Deportes Puerto Montt

DEMANDADO

:

Asociación Nacional de Fútbol Profesional

CONTENIDO

I. PARTE EXPOSITIVA.....

2

A. DEMANDA Y CONTESTACIÓN.....

2

B. Antecedentes probatorios

5

B.1 Documentos acompañados.....

5

B.2 Exhibición de documentos.....

5

B.3 Prueba testimonial

5

B.4 Otros

5

B.5 Observaciones a la prueba.....

5

II. PARTE CONSIDERATIVA

6

A. RESUMEN DE LA CONTROVERSIA

6

A.1 Demanda Puerto Montt

6

A.2 Defensas y excepciones de la ANFP

6

B. MARCO NORMATIVO

7

C. HECHOS ESTABLECIDOS EN LA SENTENCIA INFRACCIONAL.....

9

D. HECHOS ADICIONALES ESTABLECIDOS EN ESTE PROCESO

12

D.1 Punto de prueba 1: Existencia y vigencia de la cláusula compromisoria
alegada por la ANFP.....

12

D.2 Punto de prueba 2: Efectividad y monto del daño emergente alegado por
Puerto Montt

15

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

E. EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA..... 22

F. EXISTENCIA DE DAÑO EMERGENTE..... 29

III. PARTE RESOLUTIVA32

I. PARTE EXPOSITIVA

VISTOS:

A. DEMANDA Y CONTESTACIÓN

1. Al folio 2, el 29 de julio de 2024, comparece Carlos Zúñiga Hurtado, abogado, en representación de la Corporación Club de Deportes Puerto Montt (“**Puerto Montt**” o “Demandante”), ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Vitacura N° 2736, piso 20, Las Condes, quien deduce demanda de indemnización de perjuicios de conformidad al artículo 30 del Decreto Ley N° 21 (“**D.L. N° 211**”) contra la Asociación de Fútbol Profesional (“**ANFP**” o “Demandada”), representada por Pablo Milad Abusleme, empresario, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Quilín N° 5635, Peñalolén. Puerto Montt solicita sea acogida la demanda y se condene a la ANFP al pago de 25.000 Unidades de Fomento (“**UF**”) a título de daño emergente, calculadas a la época de pago efectivo, o bien la suma que el Tribunal estime adecuada, junto con condenar en costas a la ANFP (“**Demanda**”).

2. Señala que en la temporada 2014-2015 de la Segunda División Profesional del fútbol chileno, Puerto Montt obtuvo el título de campeón que le permitía el ascenso a la categoría Primera B, circunstancia en la que se vieron obligados a pagar la suma de 25.000 UF correspondientes a la cuota de incorporación para poder participar de dicho torneo (“**Cuota de Incorporación**”). Expone que luego de negociaciones y sin mucho margen de tiempo, logró un acuerdo con el Directorio de la ANFP suscribiendo un reconocimiento de deuda por el monto antes referido. En dicho instrumento, se indica que el pago sería realizado a través de diez cheques por sumas iguales y sucesivas de \$62.225.825, culminando el pago el 30 de abril de 2016. Adicionalmente, en él se establece un mandato mercantil irrevocable para efectos de cobrar y percibir cualquier suma por derechos de transmisión del

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

fútbol profesional pagados por el Canal del Fútbol (“CDF”). Por otro lado, Puerto Montt aduce que el pago de la Cuota de Incorporación le produjo efectos financieros al no percibir los ingresos que fueron destinados al pago de dicha deuda. Lo anterior, habría limitado su inversión en la plantilla de jugadores con que enfrentó dicha temporada.

3. Adicionalmente, Puerto Montt afirma que no participó en la aprobación de la Cuota de Incorporación, dado que en dicha época, era un club de Segunda División de la ANFP. Relata que dicha cuota, inicialmente fijada en 50.000 UF, fue reducida a 24.000 UF con ocasión de un acuerdo entre Barnechea S.A.D.P. y la ANFP, que motivó al Consejo de Presidentes de la ANFP a reducir el monto de la misma de manera transversal para los otros clubes. Luego, detalla que mediante la Sentencia N° 173/2020 y la sentencia de la Excma. Corte Suprema de 6 de septiembre de 2021, Rol N° 94.189-2020, que la confirmó, se estableció que la Cuota de Incorporación era una barrera a la entrada contraria a la competencia (en adelante, indistintamente, “**Sentencia Infraccional**”).

4. A folio 20, el 16 de octubre de 2024, se llevó a cabo la audiencia de contestación y conciliación donde la ANFP ejerció su derecho a contestar por escrito y se declaró frustrado el trámite de conciliación. En particular, a folio 19, el 15 de octubre del mismo año, comparece Gonzalo Cisternas Sobarzo, abogado, en representación de la ANFP, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Quilín N° 5635, Peñalolén, contestando por escrito la demanda de autos y solicitando su rechazo con expresa condena en costas, según se expone a continuación (“**Contestación**”).

5. En primer lugar, la ANFP opone excepción de incompetencia por prórroga de jurisdicción. Esta defensa se basa en la existencia entre la Demandante y la ANFP un compromiso o una cláusula compromisoria, en que se le otorgarían facultades a un tribunal arbitral para la resolución de sus conflictos. Señala que el caso de autos no se trata de una materia de arbitraje prohibido, ni tampoco de arbitraje obligatorio. En dicho sentido, sostiene que los estatutos de la ANFP (“**Estatutos**”) contienen una cláusula compromisoria que obliga a los clubes asociados a someter al Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP (“**TAP**”), los conflictos de carácter patrimonial que ocurran entre los clubes y la asociación. Junto con ello, expone que la referida cláusula compromisoria es conocida por Puerto Montt, quien concurrió a la votación de los referidos Estatutos. Añade que la inobservancia de los Estatutos por parte de la Demandante expone a la ANFP a sanciones de la Federación Internacional de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Fútbol Asociación (“FIFA”), que obliga a sus miembros a reconocer a los tribunales internos y al Tribunal de Arbitraje Deportivo como autoridad judicial independiente y de segunda instancia, prohibiendo recurrir ante tribunales ordinarios a menos que se especifique en la reglamentación de la FIFA.

6. En cuanto al fondo, la ANFP señala que Puerto Montt debe probar la existencia del daño, la relación causal con el ilícito anticompetitivo y la imputabilidad. En cuanto a la existencia del daño, señala que, de acuerdo con la Demanda, el daño consistiría en que la Demandante no pudo tener un buen resultado deportivo a consecuencia del pago de la Cuota de Incorporación, lo que habría afectado sus posibilidades de ascender a Primera División. Con todo, señala que esto es falso, dado que Puerto Montt ascendió el 2015 y se mantuvo en Primera B hasta el 2023. A raíz de lo anterior, tuvo la posibilidad de cobrar y percibir los dineros por concepto de derechos televisivos pagados por el CDF hasta su descenso. Junto con ello, la ANFP describe los resultados deportivos de Puerto Montt durante el periodo en que pagó la Cuota de Incorporación y posteriores, concluyendo que: **(a)** el descenso no se debió a la cuota; **(b)** los resultados durante los periodos observados fueron similares; y **(c)** a pesar de recibir pagos íntegros del CDF, Puerto Montt no efectuó inversiones significativas en el plantel deportivo. Finalmente, hace presente que las conductas anticompetitivas no dan lugar a una responsabilidad estricta, por lo que resulta necesario analizar si la Sentencia Infraccional evaluó culpa o dolo, además de la conducta.

7. A folio 33, el 27 de noviembre de 2024, se dictó la resolución que recibió la causa a prueba. Esta fue objeto de un recurso de reposición presentado por la ANFP el 26 de mayo de 2025. Finalmente, a folio 54, el 29 de mayo de 2025, se dictó la resolución que rechazó el recurso de reposición. En este sentido los hechos substanciales, pertinentes y controvertidos fijados en la resolución que recibió la causas prueba son los siguientes:

1. Existencia y vigencia de la cláusula compromisoria alegada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.
2. Efectividad y monto del daño emergente alegado por Corporación Club de Deportes Puerto Montt a causa de los hechos ilícitos por los cuales la Asociación Nacional de Fútbol Profesional fue condenada en la Sentencia N° 173/2020, confirmada por la Excma. Corte Suprema, en sentencia recaída en los autos Rol N° 94.189-2020.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

B. ANTECEDENTES PROBATORIOS

B.1 Documentos acompañados

8. Puerto Montt acompañó prueba documental pública a folios 10, 38 y 87.
9. La ANFP acompañó prueba documental pública a folios 19, 30 y 68.

B.2 Exhibición de documentos

10. La ANFP exhibió documentos, a solicitud la Demandante, según consta en acta de folio 96. Los documentos exhibidos fueron incorporados al expediente mediante certificado de folio 108.

B.3 Prueba testimonial

11. Puerto Montt presentó como testigo a Julio Hernán Aguilar Catalán, cuya acta de declaración rola a folio 82 y su transcripción rola a folio 84 (“Audiencia Testimonial de Julio Aguilar”).

B.4 Otros

12. Al folio 75, se tuvo a la vista los documentos singularizados en la presentación de folio 73, correspondientes al expediente rol Rol CIP N° 12-23, las que se encuentran incorporadas en la certificación de folio 76.
13. Al folio 117, se ordenó traer a la vista los documentos del expediente rol C N° 343-18, los que se encuentran incorporados en la certificación de folio 118.

B.5 Observaciones a la prueba

14. A folio 71, la ANFP acompañó un escrito observando la prueba.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

II. PARTE CONSIDERATIVA

Y CONSIDERANDO:

A. RESUMEN DE LA CONTROVERSIA

A.1 Demanda Puerto Montt

Primero: Que la Demanda sostiene que Puerto Montt habría sufrido un daño emergente derivado del ilícito por el que la ANFP fue condenada en la Sentencia Infraccional, al haber pagado un monto de 25.000 UF a título de Cuota de Incorporación por ascender a la categoría Primera B del fútbol profesional en la temporada 2014-2015. Ello, luego de suscribir un acuerdo de reconocimiento de deuda en que se comprometía al pago en diez cuotas del referido monto. Junto con lo anterior, expone que el referido acuerdo comprendía un mandato mercantil que permitía que la ANFP percibiera las cuotas por medio del pago de los derechos de transmisión del fútbol profesional pagados por el CDF. Adicionalmente, Puerto Montt relata que *“no participo [sic] en la aprobación de la ‘Cuota de Incorporación’ debido a que era un Club de Segunda División de la ANFP”* (folio 2, p. 19). Y que sólo habría pagado 25.000 UF por ser beneficiaria de una rebaja retroactiva de la Cuota de Incorporación ocurrida el año 2017;

A.2 Defensas y excepciones de la ANFP

Segundo: Que la ANFP contesta la demanda señalando: **(a)** que este Tribunal es incompetente atendido que el conocimiento de la contienda corresponde al TAP, según la cláusula compromisoria que consta en los Estatutos, la que fue aceptada por Puerto Montt; **(b)** que el daño emergente alegado por Puerto Montt no es efectivo, atendido que no se vio afectado, económica ni deportivamente, por el pago de la Cuota de Incorporación; y que pudo recibir el pago íntegro de los derechos de transmisión del CDF después de liquidadas las cuotas asumidas en el reconocimiento de deuda; y **(c)** que no se ha acreditado tampoco el vínculo causal ni que la conducta haya sido ejecutada con culpa o dolo (folio 19);

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

B. MARCO NORMATIVO

Tercero: Que, de conformidad con el artículo 30 del D.L. N° 211, este Tribunal es competente para conocer de las acciones de indemnización de perjuicios derivadas de ilícitos sancionados en sede de competencia. La versión actual del referido artículo es consecuencia de la modificación realizada el año 2016 por la Ley N° 20.945, la cual sustrajo el conocimiento de dichas acciones de los tribunales ordinarios civiles con el fin de otorgar competencia a esta magistratura. Dicha modificación se fundó en la necesidad de aumentar la eficacia de la legislación de libre competencia, como también en la eficiencia y economía procesal, para que la determinación del daño fuese efectuada por el mismo tribunal que conoció de la infracción que motiva la demanda (Historia de la Ley N° 20.945, Informe de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, p. 89; en el mismo sentido, *ibid.*, Informe Comisión de Constitución del Senado, p. 578);

Cuarto: Que el texto vigente del referido artículo 30 dispone, en lo pertinente, que la acción de indemnización de perjuicios a que haya lugar con motivo de la dictación por este Tribunal de una sentencia definitiva ejecutoriada “*se interpondrá ante ese mismo Tribunal y se tramitará de acuerdo al procedimiento sumario establecido en el Título XI del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil*”. Asimismo, la norma establece que, al resolver sobre la acción, el Tribunal “*fundará su fallo en los hechos establecidos en su sentencia que sirvan de antecedente a la demanda*” y que apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. En último término, el artículo 30 indica que la indemnización “*comprenderá todos los daños causados durante el período en que se haya extendido la infracción*”;

Quinto: Que, así, de acuerdo con la norma referida, el ejercicio de una acción como la de autos requiere que exista previamente una sentencia definitiva ejecutoriada que declare la comisión de uno de los ilícitos sancionados por el D.L. N° 211, debiendo el Tribunal, al resolver esta acción civil subsecuente, fundarse en los hechos establecidos por la sentencia condenatoria;

Sexto: Que esta opción normativa tiene, además, implicancias en los requisitos de procedencia de la acción y su análisis en este procedimiento. En efecto, para acoger una acción indemnizatoria, es necesario que se establezca la **(a)** existencia de un hecho voluntario de los demandados; **(b)** imputabilidad de la conducta, esto es, que se haya cometido con culpa o dolo; **(c)** existencia de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

perjuicios; y **(d)** una relación causal entre la conducta y los perjuicios identificados. Con todo, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del D.L. N° 211, los requisitos **(a)** y **(b)** deben tenerse por cumplidos en este proceso (en el mismo sentido, Sentencia N° 199/2024, c. 8°; Sentencia N° 210/2026, c. 6° y Sentencia N° 213/2026, c. 18°);

Séptimo: Que, tal como lo indica la jurisprudencia de este Tribunal (Sentencia N° 199/2024, c. 7°, Sentencia N° 210/2026 c. 7° y Sentencia N° 213/2026, c. 18°), el razonamiento anterior se explica por el contenido del D.L. N° 211, en el que se establecen reglas de conducta que determinan el deber de cuidado esperable de los agentes en el mercado. Por tanto, una sentencia ejecutoriada que establece la vulneración de esas reglas y declara ilícita la conducta de un agente da cuenta, a su vez, del hecho voluntario consistente en la infracción y de la transgresión del deber de cuidado que constituye su culpa para los efectos de la responsabilidad civil. En otras palabras, se trata de un caso de los que la doctrina denomina culpa infraccional, que “*supone una contravención de deberes de cuidado establecidos por el legislador u otra autoridad con potestad normativa*” (Barros, E. 2025, *Tratado de Responsabilidad extracontractual*, Santiago: Thompson Reuters, 2^{da} edición, p. 108). De ello se deriva que “*la declaración de ilegalidad de una conducta lleva implícita la declaración de que dicha actuación en principio ha sido culpable*” (*ibid.* p. 109);

Octavo: Que, de la misma manera, la Excma. Corte Suprema ha indicado que “*el examen a realizar en el marco de la demanda de responsabilidad civil que sigue a la dictación de una sentencia condenatoria que estableció la existencia de hechos infractores de la normativa de libre competencia, girará en torno al daño y la relación de causalidad, por cuanto el ilícito y el elemento volitivo ínsito en éste, ya han sido asentados en el fallo sancionatorio anterior*” (Excma. Corte Suprema, 2 de diciembre de 2024, Rol N°471-2024, c. 6°);

Noveno: Que, en consecuencia, la acción de responsabilidad civil en esta sede exige la determinación de los eventuales perjuicios derivados de los hechos constitutivos de una infracción ya sancionados por sentencia ejecutoriada, sin que corresponda discutir, nuevamente, la conducta del demandado, su culpa, ni acreditar hechos distintos respecto de su responsabilidad de aquellos ya establecidos en la sentencia infraccional previa, salvo los necesarios para la determinación de la existencia de perjuicios o su cuantificación (Sentencia N° 210/2026 c. 9°);

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Décimo: Que la conclusión anterior no se ve modificada por las diversas redacciones que ha tenido el artículo 30 del D.L. N° 211. En particular, con anterioridad a la Ley N° 20.945 del año 2016, dicha norma señalaba que la acción indemnizatoria debía fundarse *“en las conductas, hechos y calificación jurídica de los mismos establecidos en la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”*, mientras que hoy sólo se hace referencia a *“los hechos establecidos en su sentencia”*. Sin embargo, este cambio en su texto parece justificarse en la alteración del tribunal competente, pues *“cuando la acción era conocida por los tribunales ordinarios civiles, el legislador creyó necesario reafirmar que la calificación de ilicitud efectuada en sede de libre competencia era aplicable en el marco del proceso indemnizatorio, cuestión innecesaria en caso de que sea un mismo tribunal el que conoce de la acción infraccional y de la acción de perjuicios subsecuente derivada de la conducta ilícita”* (Sentencia 199/2024, c. 9°). Así, si bien pueden existir otros hechos que pudieran generar un perjuicio a la demandante, no procede invocar como fundamento de la responsabilidad civil hechos respecto de los cuales no existe una calificación de ilicitud en la sentencia infraccional que funda la demanda;

Undécimo: Que, en el caso de autos, la Sentencia Infraccional establece la conducta de la ANFP, su participación en los hechos que determinaron la sanción y la ilicitud de sus actos, configurando su culpa a efectos de la determinación de su responsabilidad civil. Por tanto, para efectos de la procedencia de la acción deducida por Puerto Montt, ésta debe acreditar haber sufrido perjuicios vinculados causalmente con los hechos calificados previamente como ilícitos en la Sentencia Infraccional (en dicho sentido, Excma. Corte Suprema, 2 de diciembre de 2024, Rol N° 471-2024, cc. 6° y 15°);

C. HECHOS ESTABLECIDOS EN LA SENTENCIA INFRACCIONAL

Duodécimo: Que, en consideración a las normas aplicables a la acción de indemnización de perjuicios en esta sede, se expondrán los hechos que inciden en la contienda y que fueron establecidos en la Sentencia N° 173/2020 y en la sentencia Excma. Corte Suprema de 6 de septiembre de 2021, Rol N° 94.189-2020, que la confirmó:

- (a) La ANFP es una corporación de derecho privado, distinta e independiente de sus miembros, compuesta por los clubes de fútbol

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

profesional, organizados en tres categorías o divisiones: Primera División, Primera B y Segunda División (Sentencia N° 173/2020, c. 2°);

- (b) Para participar de la práctica profesional del fútbol en Chile un determinado club debe necesariamente asociarse a la ANFP (*ibid.*, c. 4°). Asimismo, el equipo que ascendiera desde la antigua “Tercera División” (hoy Segunda) a la “Primera B” debía pagar una Cuota de Incorporación para participar en esta última (*ibid.*, c. 9°);
- (c) La exigencia por parte de la ANFP de una Cuota de Incorporación es anterior al 2011, año hasta el cual la cuota correspondía al equivalente de 1.000 UF (*ibid.*, c. 9°);
- (d) En septiembre de 2011, el Presidente de la ANFP propuso aumentar la Cuota de Incorporación a 50.000 UF. Ante ello se decidió constituir una comisión de clubes *ad hoc* para analizar el aumento y formular una propuesta. Luego de realizado dicho análisis, en la sesión de 22 de noviembre de 2011 del Consejo de Presidentes, la comisión propuso someter a votación dos alternativas para la cuota: 50.000 UF o 25.000 UF. Finalmente, los clubes que conformaban el referido consejo (Primera y Primera B) aprobaron la cuota de 50.000 UF que comenzaría a regir desde el año 2012. Entre estos clubes se encontraba Puerto Montt, quien, durante el año 2011 formaba parte de la Primera B y votó a favor de que la cuota fuera de 50.000 UF (*ibid.*, cc. 9°, 11° y 12°);
- (e) En la misma sesión del Consejo de Presidentes de la ANFP de 22 de noviembre de 2011, se estableció, como contrapartida al pago por ascenso por medio de la Cuota de Incorporación, el pago de una “indemnización” al club que descendiera de Primera B a Segunda División. Asimismo, se acordó que el monto de este pago sería equivalente al 50% de la Cuota de Incorporación (en adelante “**Cuota de Indemnización**”) (*ibid.*, c. 13°; sentencia Excma. Corte Suprema Rol N° 94.189-2020, c. 12°);
- (f) En la sesión del 15 de diciembre de 2011, el Consejo de Presidentes de la ANFP dispuso las siguientes excepciones al pago de la Cuota de Incorporación y a la Cuota de Indemnización acordadas en noviembre:
 - (i) los clubes que formaban parte del Consejo de Presidentes a esa fecha, en caso de descender de Primera B y volver a ascender sólo deberían pagar el 50% de la Cuota de Incorporación (25.000 UF), y

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

recibirían ese mismo monto, además, como Cuota de Indemnización, excepción que regiría por cinco años a contar de la fecha de aprobación; **(ii)** al club que ascendiera a Primera B el 2011 no se le aplicaría el aumento de la cuota, es decir, pagaría solo 1.000 UF; **(iii)** el club que ascendiera a Primera B el 2011 recibiría solo 1.000 UF como indemnización en caso de volver a descender; y **(iv)** el club que descendiera de Primera B ese año 2011, en caso de volver a ascender en los siguientes 5 años, debería pagar solo 1.000 UF por concepto de Cuota de Incorporación (Sentencia N° 173/2020, c. 14°);

- (g)** El año 2012 Puerto Montt descendió de Primera B a la Segunda División, recibiendo 25.000 UF a título de indemnización (*ibid.*, c. 23°);
- (h)** En junio de 2015 Puerto Montt retornó a Primera B y debió pagar 25.000 UF al encontrarse vigente la excepción **(i)** indicada *supra* (*ibid.*);
- (i)** En sesión de 20 de julio de 2017, el Consejo de Presidentes de la ANFP acordó modificar la Cuota de Incorporación y el pago por concepto de indemnización, fijando ambos montos en 24.000 UF. Se definió que la mitad de la cuota (12.000 UF) debía ser pagada al contado 30 días antes del inicio del campeonato, mientras que las 12.000 UF restantes serían pagadas en 12 cuotas de 1.000 UF. En la misma instancia se estableció que la nueva Cuota de Incorporación tendría aplicación retroactiva para los equipos que se vieron obligados a pagar la cuota de 50.000 UF — fijada el 2011—. Este acuerdo fue ratificado en el Consejo de Presidentes de 24 de noviembre de 2017 (*ibid.*, c. 19°, 21° y 23°);
- (j)** El 23 de febrero de 2018 la FNE interpuso requerimiento en contra de la ANFP por los efectos contrarios a la competencia que ocasionaba la Cuota de Incorporación (*ibid.*, c. 23°); y
- (k)** La Cuota de Incorporación, tanto en su valor de 50.000 UF como aquella rebajada a 24.000 UF, fue declarada una barrera artificial que obstaculiza el ingreso al mercado al entorpecer el desempeño competitivo de quien debe pagarla (Sentencia N° 173/2020, c. 75°, y Excma. Corte Suprema Rol N° 94.189-2020, 6 de septiembre de 2021, c. 28°);

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

D. HECHOS ADICIONALES ESTABLECIDOS EN ESTE PROCESO

Decimotercero: Que respecto a los demás hechos que deben ser acreditados en autos, el artículo 30 del D.L. N° 211 dispone que la prueba se apreciará de acuerdo con las reglas de la sana crítica. En consecuencia, este Tribunal realizará el análisis de los antecedentes y fundamentará sus razonamientos teniendo presente *“las reglas de la lógica, las reglas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados que constituyen, a la vez, una guía y un límite para la valoración que el juez debe hacer de la prueba rendida en autos”* (Sentencia N° 199/2024, c. 44°; Sentencia N° 210/2026, c. 14);

Decimocuarto: Que junto con el sistema de valoración de la prueba debe considerarse el estándar de convicción aplicable al procedimiento de indemnización de perjuicios derivado de ilícitos en contra de la libre competencia. En este sentido, tal como ha reconocido anteriormente este Tribunal, al ser este procedimiento uno de naturaleza civil el estándar *“usualmente aplicado en procedimientos civiles para tener por acreditadas las afirmaciones que las partes realizan sobre los hechos, corresponde al de ‘probabilidad preponderante’ o ‘balance de probabilidades’, que implica que, entre las diversas hipótesis posibles, debe preferirse aquella que cuenta con un grado más elevado de probabilidad (Taruffo M. (2005) La Prueba, Artículos y Conferencias. Editorial Metropolitana. pp. 103 y ss.). Para ilustrar lo anterior, se ha indicado que este estándar es consistente con la simetría de las partes en el proceso civil (Maturana C. y Montero R. (2010) Derecho Procesal Penal, Abeledo Perrot Thompson Reuters, Tomo II. pp. 939 y 940)”* (Sentencia N° 199/2024, c. 46°; Sentencia N° 210/2026, c. 15°);

Decimoquinto: Que, en lo que sigue, se seguirán estas reglas para examinar la prueba y antecedentes del expediente de conformidad con la interlocutoria de prueba de folio 33, y, en definitiva, establecer los hechos acreditados;

D.1 Punto de prueba 1: Existencia y vigencia de la cláusula compromisoria alegada por la ANFP

Decimosexto: Que la Demandada opuso la excepción de incompetencia por prórroga de jurisdicción fundada en la existencia de una cláusula compromisoria en los Estatutos. Argumenta que en virtud de dicho compromiso correspondería al TAP, y no a este Tribunal, la resolución de la contienda de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

autos. De esta forma, al recibirse la causa a prueba, se estableció el punto de prueba N° 1 referido a la efectividad de la existencia y vigencia de la mencionada cláusula (folio 33). A continuación, se analizarán los antecedentes presentados en el proceso sobre este punto. Este análisis permitirá, más adelante, calificar la excepción deducida por la ANFP (*infra* E);

Decimoséptimo: Que la ANFP acompañó dos veces sus Estatutos al expediente. La primera copia fue ofrecida a folio 19 y consta a folio 15, mientras que la segunda fue acompañada a folio 68 y consta a folio 57. En particular sobre este último documento, la ANFP asevera que se trata de los Estatutos vigentes al año 2023. Para fundamentar lo anterior, también a folio 68, la ANFP acompañó una “certificación de vigencia” de los Estatutos, la que fue realizada el 23 de octubre de 2023 por el Secretario General de la misma organización (folio 58) y un correo remitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación que indica que los referidos estatutos se encontrarían vigentes e inscritos en el Registro Nacional de Personas Jurídicas del Registro Civil, lo que, conforme a lo señalado en el correo, ocurrió el 11 de abril de 2023 (folio 59). Estos documentos no fueron controvertidos ni observados por Puerto Montt. De esta forma, los Estatutos que constan a folio 57 (y su duplicado a folio 15) se analizan a continuación;

Decimoctavo: Que el artículo 33.1 de los Estatutos establece que el TAP: “(...) es el órgano competente para conocer, juzgar y resolver: a. Los conflictos de carácter patrimonial que surjan (i) entre los Clubes, (ii) entre los Clubes y sus jugadores, y (iii) entre los Clubes y la Asociación, en cada uno de estos casos derivados de la interpretación, aplicación, cumplimiento, incumplimiento, resolución, resciliación o nulidad de cualquier contrato o convención. El Tribunal de Asuntos Patrimoniales no tendrá competencia para resolver disputas relativas al cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales respecto de los jugadores. b. Los reclamos por daños, perjuicios y otras materias de responsabilidad extracontractual presentados por (i) uno o más Clubes contra otros Clubes o contra la Asociación, o (ii) la Asociación contra uno o más Clubes” (folio 57, p. 38);

Decimonoveno: Que, además, los Estatutos establecen que el TAP es un tribunal arbitral, actuando como árbitro arbitrador o amigable componedor y que “[l]os artículos de los Estatutos y de la demás normativa interna de la Asociación relativa al Tribunal de Asuntos Patrimoniales tendrán el carácter de cláusula compromisoria, y como tal será obligatoria para todos los Clubes y para la Asociación, y tendrá el carácter de irrevocable” (Estatutos, artículo 33.2, folio

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

57, p. 38). Los mismos Estatutos disponen que el TAP “(...) *está constituido por 9 miembros, todos los cuales deberán contar con el título profesional de abogado. Los miembros durarán 4 años en sus cargos y podrán ser reelegidos hasta por dos períodos adicionales consecutivos*” (*ibid.*, artículo 34.1). Añaden los Estatutos que “[L]os miembros del (...) Tribunal de Asuntos Patrimoniales percibirán una retribución por el ejercicio de sus funciones, conforme propuesta del Directorio aprobada por el Consejo de Presidentes en el presupuesto anual. En dicho presupuesto, deberá consignarse expresamente los montos correspondientes a cada emolumento” (*ibid.*, artículo 43, p. 43).

Por otro lado, los Estatutos disponen que los fallos del TAP son apelables ante “*el árbitro que hayan designado las partes de común acuerdo en la primera audiencia, o a falta de acuerdo el Tribunal de Arbitraje Deportivo*” de la FIFA. Asimismo, disponen la improcedencia de recurso alguno contra el fallo de segunda instancia, incluido el recurso de queja (*ibid.*, artículo 35.4). A mayor abundamiento, también se establecen sanciones deportivas consistentes en la pérdida de puntos en el torneo, en caso de no cumplir con las decisiones que emanen del TAP (*ibid.*, artículo 42.4, p. 43);

Vigésimo: Que, asimismo, según da cuenta el Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo de Presidentes de la ANFP que consta a folio 56, los artículos citados precedentemente fueron acordados por el mencionado Consejo el 28 de noviembre de 2022, en el marco de una reforma a los estatutos de la ANFP. En particular, el acta detalla que, Pablo Milad, presidente de la ANFP, explicó el texto de los estatutos sometido a la aprobación e indicó que la votación se realizaría por bloques. En dicho sentido, el denominado “bloque C” corresponde a: “*el título sexto de órganos jurisdiccionales y el título séptimo de comisiones*” (folio 56, p. 6).

Luego, Miguel Ángel Valdés, oficial de cumplimiento que dirigía la discusión en la referida sesión extraordinaria, indica: “*Ahora viene el bloque C, que trata el título sexto y séptimo, que habla de los órganos jurisdiccionales y las comisiones. Todo lo que está en negrito ya fue trabajado tanto en la comisión como en la jornada de trabajo. Solo en lo que está en rojo y que es el 42 número 4 no hubo acuerdo en esta jornada de trabajo, y es lo que correspondería votar en votación particular. Se las leo. Propuesta para incorporar el apartado 42.4. Indicación 1: ‘La sanción de pérdida de puntos se aplicará en aquel torneo en el cual se dictó la sentencia y percibió su cumplimiento’. Y la indicación número 2 dice: La sanción de pérdida de puntos se aplicará incluso durante la época en que no se jueguen las*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

competencias de la asociación, haciéndose efectivas en este caso en el torneo más próximo la pérdida de puntos” (ibid., p. 104).

Las discusiones posteriores enfocaron el debate en los cambios sugeridos, aceptándose la primera propuesta en cuanto a las sanciones deportivas. Luego hubo una votación general en que se aceptó todo lo no discutido en la sesión extraordinaria, incluyendo, por tanto, los términos en que se dispuso la nueva redacción de la cláusula compromisoria, materia que fue aceptada por unanimidad de los miembros del Consejo de Presidentes (*ibid.*, pp. 104 a 106).

Vigésimo primero: Que, a su vez, tal como fue afirmado por la ANFP en su Contestación (folio 19, p. 12), el texto del Acta de la Sesión Extraordinaria referida da cuenta que Puerto Montt participó y votó en la sesión. Para reafirmar lo anterior, la ANFP, además, acompañó un certificado emitido por la misma asociación, de 14 de noviembre de 2024, en el cual el Gerente de Ligas Profesionales de la ANFP certifica que Puerto Montt se encontraba afiliado a la asociación al momento de la modificación de los Estatutos (folio 60);

Vigésimo segundo: Que, sobre la base de las probanzas acompañadas y ante la falta de controversia respecto a su aprobación, se tiene por acreditada la existencia de una cláusula compromisoria en los Estatutos, en los términos indicados en las consideraciones previas. Con todo, la aplicación de esta cláusula compromisoria a la materia discutida en autos y la eventual incompetencia de este Tribunal se analizará en la sección E siguiente;

D.2 Punto de prueba 2: Efectividad y monto del daño emergente alegado por Puerto Montt

Vigésimo tercero: Que Puerto Montt sostiene que la Cuota de Incorporación le generó daño emergente, pues debió pagar 25.000 UF como condición previa a participar en el torneo de la Primera B el año 2015. Afirma que dicho pago tuvo su causa directa en el ilícito anticompetitivo por el cual fue condenada la ANFP. Así, sostiene que *“la acción ilícita de la ANFP generó una merma en el patrimonio de Deportes Puerto Montt, quien debió desembolsar 25.000 UF por la exigencia de la ANFP de ese pago ilícito, lo que debe ser reparado al ser un interés particular (daño indemnizable)”* (Demanda, p. 13);

Vigésimo cuarto: Que la ANFP no objeta el cobro a Puerto Montt de las 25.000 UF, ni niega que estas hayan sido íntegramente pagadas por la

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Demandante. Sin embargo, cuestiona que dicho pago haya generado el daño alegado y controvierte la relación causal de éste con el ilícito sancionado en la Sentencia Infraccional. En particular, según la ANFP, no sería efectivo que Puerto Montt, sin efectuar el pago de las 25.000 UF, habría tenido un resultado deportivo superior, una mejor posición en la tabla de posiciones y una mayor chance de subir a Primera División (Contestación, pp. 13 y 14). Para probar sus afirmaciones, la ANFP presentó distintos documentos referidos al desempeño deportivo de Puerto Montt y que permitirían comparar sus resultados en el torneo nacional mientras pagó la Cuota de Incorporación y su rendimiento posterior a dicho pago una vez que recibió de forma íntegra los dineros provenientes del CDF. Por ejemplo, a folios 19 y 68, ofreció las tablas de posiciones y resultados deportivos de Puerto Montt entre los años 2016 y 2023 (folios 17, 62 y 63), los que indicarían, a su juicio, que los problemas de rendimiento se debieron a cuestiones de gestión y no financieras (folio 68). A su vez, también a folio 68, acompañó una tabla que mostraría que entre 2017 y 2023, a pesar de recibir los pagos íntegros del CDF, el club no efectuó inversión significativa en el plantel de jugadores (folio 64), lo que permitiría descartar el nexo causal entre el daño alegado y el ilícito anticompetitivo sancionado.

A juicio de este Tribunal, más allá de que las objeciones de la ANFP encierran un cuestionamiento a la antijuricidad de la conducta sancionada en sede de competencia, las afirmaciones de hecho contenidas en ellas no desvirtúan la existencia del daño emergente derivado del pago de la Cuota de Incorporación. Por el contrario, se dirigen a establecer que el desembolso de dinero no tuvo como consecuencia necesaria una situación deportiva y patrimonial desfavorable para la Demandante que la haya llevado a percibir menos ingresos a futuro. De esta forma, no se hará un análisis de estos hechos alegados por ser impertinentes. Por otro lado, los aspectos ligados a la antijuridicidad de la conducta, así como otras cuestiones jurídicas derivadas del planteamiento de la ANFP serán abordados más adelante por este Tribunal (sección F);

Vigésimo quinto: Que, respecto de los hechos pertinentes a la contienda y, a pesar de la falta de controversia sobre el monto pagado por Puerto Montt, igualmente es necesario analizar los antecedentes del expediente que dan cuenta de aspectos fácticos relacionados con el contexto de la Cuota de Incorporación pagada por la Demandante y, finalmente, con la existencia y monto del daño emergente alegado en estos autos;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Vigésimo sexto: Que, en primer lugar, ha quedado demostrado que Puerto Montt el año 2011 formaba parte de la Primera B (véase, *supra* considerando undécimo letra d)). En efecto, contrario a lo señalado por la Demandante (Demanda, p. 12), sí formaba parte del Consejo de Presidentes de la ANFP que acordó, el 22 de noviembre de 2011, el incremento de la Cuota de Incorporación desde 1.000 UF a 50.000 UF. Es más, la Sentencia N° 173/2020 da cuenta de que la Demandante votó a favor del mencionado aumento y optó por la mayor alternativa que se presentó al Consejo de Presidentes, esto es, el monto de 50.000 UF (Sentencia N° 173/2020 c. 12°, cuadro N° 2);

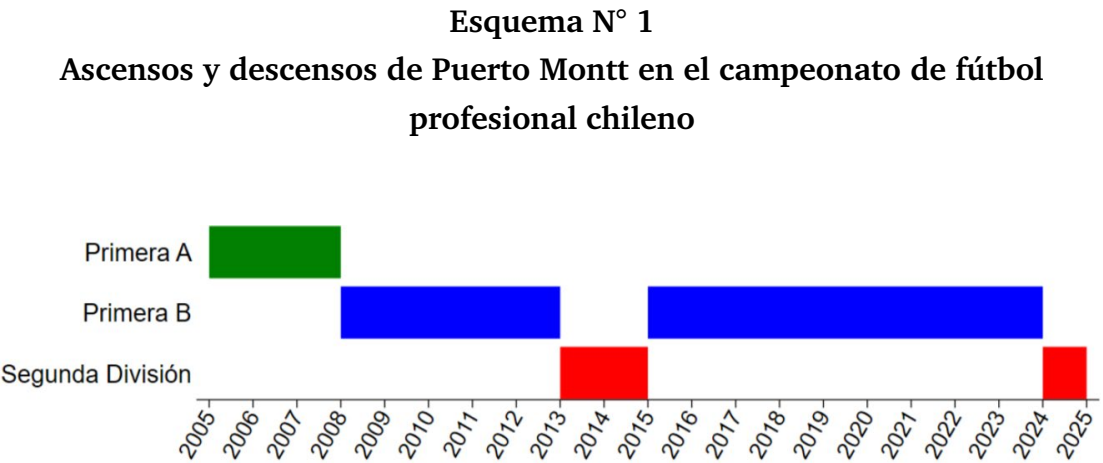
Vigésimo séptimo: Que la Sentencia Infraccional además describe que, junto con la Cuota de Incorporación y como “contrapartida al pago por ascenso”, el Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó una Cuota de Indemnización (Sentencia Excma. Corte Suprema Rol N° 94.189- 2020, c. 12° y Sentencia N° 173/2020 c. 13°). Esta debía ser pagada al club que descendiera a Segunda División y correspondería al 50% del monto de la Cuota de Incorporación (*ibid.*);

Vigésimo octavo: Que, sin perjuicio de que las Cuotas de Incorporación e Indemnización comenzarían a regir a partir del año 2012 (Sentencia N° 173/2020 c. 11° y 13°), en la sesión de fecha 15 de diciembre de 2011 del Consejo de Presidentes de la ANFP se aprobaron por unanimidad una serie de excepciones al pago de estas cuotas (considerando undécimo letra f) y Sentencia N° 173/2020, c. 14°). Dentro de estas excepciones, se encontraba aquella que establecía que todos los clubes que formaban parte del Consejo de Presidentes en ese momento, en caso de descender de Primera B recibirían el 50% de la Cuota de Incorporación como indemnización, y en caso de volver a ascender, pagarían el mismo monto por concepto de Cuota de Incorporación. Esta excepción regía por cinco años a contar de la fecha de aprobación y, de acuerdo con el Presidente de la ANFP de la época, se explicaba dado que “*uno de ustedes va a descender, lamentablemente durante el año 2012, ese club descendido va a recibir 25.000 Unidades de Fomento, pero cuando en los próximos años, dentro de los cinco, ascienda, solamente deberá restituir los 25.000. ¿Me entienden? Solamente eso (...)*” (documento “7.- ACTA CONSEJO SESION EXTRAORDINARIA 15 DE DICIEMBRE DE 2011”, folio 119, pp. 1 – 12);

Vigésimo noveno: Que, precisamente, Puerto Montt descendió y ascendió durante el período en que estuvieron vigentes ambas cuotas. El esquema N° 1

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

que se muestra a continuación detalla dichos movimientos del club en las distintas categorías.



Fuente: elaboración propia en base al esquema expuesto en la Contestación, p. 14.

Trigésimo: Que el año 2012 Puerto Montt descendió de Primera B a la Segunda División (considerando undécimo letra g)). En este sentido, la Sentencia N° 173/2020 tuvo por acreditado que Puerto Montt recibió 25.000 UF por concepto de Cuota de Indemnización, equivalente al 50% de la Cuota de Incorporación vigente el año 2012 (Sentencia N° 173/2020, c. 23°);

Trigésimo primero: Que, lo anterior, se ve complementado con el documento denominado “Documento ANFP-2”, que se trajo a la vista por resolución de folio 120. Este da cuenta que Puerto Montt recibió \$575.369.726 pesos durante el año 2013 por concepto de Cuota de Indemnización. Este monto, equivalente a 25.000 UF de esa época, fue pagado por la ANFP a Puerto Montt en 12 cuotas, según se detalla a continuación: Pago N° 1, de fecha 30 de enero de 2013, por un monto de \$47.508.105 pesos (2.083 UF); Pago N° 2, de fecha 7 de marzo de 2013, por un monto de \$47.599.716 pesos (2.083,3 UF); Pago N° 3, de fecha 1° de abril de 2013, por un monto de \$47.638.439 pesos (2.083,1 UF); Pago N° 4, de fecha 9 de mayo de 2013, por un monto de \$47.841.323 pesos (2.083,3 UF); Pago N° 5, de fecha 17 de junio de 2013, por un monto de \$47.602.112 pesos (2.083 UF); Pago N° 6, de fecha 18 de julio de 2013, por un monto de \$47.500.000 pesos (2.075,3 UF); Pago N° 7, de fecha 29 de agosto de 2013, por un monto de \$47.971.095 pesos (2.082,8 UF); Pago N° 8, de fecha 10 de septiembre de 2013, por un monto de \$48.135.797 pesos (2.087,5 UF); Pago N° 9, de fecha 8 de octubre de 2013, por un monto de \$48.124.257 pesos

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

(2.083,1 UF); Pago N° 10, de fecha 13 de noviembre de 2013, por un monto de \$48.372.926 pesos (2.083 UF); Pago N° 11, de fecha 16 de diciembre de 2013, por un monto de \$48.435.166 pesos (2.082,2 UF); y Pago N° 12, de fecha 30 de diciembre de 2013, por un monto de \$48.640.790 pesos (2.087,3 UF) (documento “Documento ANFP-2”, pp. 1 – 13);

Trigésimo segundo: Que, posteriormente, el año 2015 Puerto Montt retorna a Primera B (Sentencia N° 173/2020, c. 23°), debiendo pagar la Cuota de Incorporación para participar de dicha categoría. Con todo, en aplicación de la excepción referida en la consideración vigésimo octava, la Cuota de Incorporación exigida debía ser equivalente al monto que recibió como indemnización por su descenso el año 2012 (véase, afirmación del Presidente de la ANFP desarrollada en considerando vigésimo octavo: “*solamente deberá restituir los 25.000*” y literales g) y h) del considerando duodécimo);

Trigésimo tercero: Que, la aplicación de la excepción descrita en el considerando anterior es relevante, ya que explica por qué Puerto Montt pagó, el año 2015, una Cuota de Incorporación ascendiente a 25.000 UF y no de 50.000 UF (que se encontraba vigente). A su vez, permite descartar una de las alegaciones que realizó la Demandante. En este sentido, Puerto Montt afirma que debió pagar el monto de 25.000 UF, ya que se habría visto beneficiado de la reducción retroactiva de la cuota aprobada por el Consejo de Presidentes el año 2017 (Demanda, p. 7, véase Sentencia N° 173/2020, c. 20° y c. 21°). Dicha afirmación no se condice con la prueba rendida, pues omite la existencia de la excepción aprobada por el Consejo de Presidentes el año 2011, en virtud de la cual le correspondía pagar 25.000 UF con independencia de la rebaja a la Cuota de Incorporación adoptada años después;

Trigésimo cuarto: Que lo expuesto precedentemente se ve, igualmente, refrendado por un documento acompañado por la propia Demandante y que data de una fecha anterior a la disminución retroactiva que alega en su favor. A folio 1, consta la escritura pública suscrita el 2 de junio de 2015 en que Puerto Montt reconoce la deuda en favor de la ANFP. En la mencionada escritura se indica que: “*SEGUNDO. Reconocimiento de deuda. El Club de Deportes Puerto Montt, fue el campeón de la Segunda División Profesional en la Temporada dos mil catorce quince ascendió a la Primera División B del fútbol Profesional de nuestra Corporación. Conforme a los Estatutos, Reglamentos y acuerdos del H. Consejo de Presidentes el club debe pagar la suma total y única de veinticinco mil Unidades de Fomento - UF -, que declara y viene en reconocer como deuda*” (folio 1, p. 177);

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Trigésimo quinto: Que, en definitiva, ha quedado establecido que, contrario a lo afirmado por la Demandante, ya el año 2015 estaba obligada a pagar sólo 25.000 UF por concepto de Cuota de Incorporación en virtud de ser beneficiaria de la excepción establecida por el Consejo de Presidentes para los clubes que, siendo parte de dicho órgano al momento de la votación, descendieran y ascendieran dentro de los cinco años posteriores a la aprobación de la nueva Cuota de Incorporación, como ocurrió con Puerto Montt;

Trigésimo sexto: Que, pasando ahora a la forma cómo la Demandante pagó las 25.000 UF, en el número tercero de la escritura pública acompañada a folio 1 se indica que Puerto Montt pagaría el monto adeudado mediante diez cheques de \$62.225.825 pesos a beneficio de la ANFP. En el mismo documento se individualiza cada uno de esos cheques y su eventual fecha de cobro (folio 1, pp. 177-179). De igual forma, los documentos “Documento ANFP-2” y aquel de folio 66 permiten establecer que Puerto Montt emitió diez cheques por \$62.225.825 pesos cada uno, esto es, \$622.258.250 pesos en total, que según el valor de la UF al 28 de mayo de 2015, fecha en la que presumiblemente acordaron el monto en pesos, equivale a 25.000 UF.

Estos cheques fueron entregados por Puerto Montt a la ANFP el 29 de mayo de 2015 para ser cobrados en las siguientes fechas: cheque N° 4966933, 30 de julio de 2015; cheque N° 4966934, 31 de agosto de 2015; cheque N° 4966935, 30 de septiembre de 2015; cheque N° 4966936, 31 de octubre de 2015; cheque N° 4966937, 30 de noviembre de 2015; cheque N° 4966938, 31 de diciembre de 2015; cheque N° 4966939, 31 de enero de 2016; cheque N° 4966940, 29 de febrero de 2016; cheque N° 4966941, 31 de marzo de 2016; y cheque N° 4966942, 30 de abril de 2016 (folio 1, cláusula tercera, pp. 177 a 179, “Documento ANFP-2”, pp. 14 a 17 y documento de folio 66);

Trigésimo séptimo: Que, además de estos cheques, en la escritura de reconocimiento de deuda Puerto Montt le otorga un mandato mercantil irrevocable a la ANFP para cobrar y percibir cualquier suma a que tuviera derecho por concepto de los derechos televisivos pagados por el CDF (folio 1, número cuarto, pp. 177-179). En línea con lo anterior, el testigo Julio Aguilar, quien ejercía el cargo de vicepresidente de Puerto Montt a la época en que el club debía pagar la Cuota de Incorporación, declaró que los cheques nunca fueron cobrados por la ANFP, sino que el mecanismo utilizado para el pago de la cuota habría sido la retención de los pagos provenientes del CDF: *“no fueron cobrados porque la primera cuota que nos retuvieron a nosotros fue anterior al*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

pago del primer cheque (...). Solicitamos que no nos cobren los cheques, por lo tanto, de ahí en adelante todo fue en esa en esa línea, o sea, retenme la plata, pero no me cobre todos los cheques” (Audiencia Testimonial de Julio Aguilar, p. 5);

Trigésimo octavo: Que, a folio 97, la ANFP exhibió documentos que acreditan que algunos ingresos provenientes del CDF a los que tenía derecho Puerto Montt efectivamente fueron retenidos para pagar la Cuota de Incorporación. Sin embargo, la revisión de estos documentos (folio 109), no permite a esta Tribunal establecer que Puerto Montt pagó de esta forma la totalidad de la Cuota de Incorporación (ascendente a \$622.258.250 pesos). En efecto, dichos documentos muestran que entre diciembre de 2015 y enero de 2017, la ANFP retuvo a Puerto Montt un total de \$ 266.540.771 pesos por concepto de Cuota de Incorporación, equivalentes al 43% de la cuota (considerando su valor en pesos el 28 de mayo de 2015, época en que se habría establecido su conversión).

Con todo, la ANFP reconoció que Puerto Montt pagó la totalidad de las 25.000 UF correspondientes a la Cuota de Incorporación (Observaciones a la prueba ANFP, folio 71, p. 10) y este hecho fue establecido en la Sentencia N° 173/2020 (c. 23°). Por lo que, más allá de las particularidades de la modalidad de pago, este Tribunal estimará que Puerto Montt entregó el dinero a la ANFP;

Trigésimo noveno: Que, en resumen, se tiene por establecido que Puerto Montt: **(a)** aprobó la Cuota de Incorporación ascendiente a 50.000 UF en sesión de Consejo de 2011; **(b)** el año 2013 recibió un monto equivalente a 25.000 UF por concepto de Cuota de Indemnización por descender a Segunda División el año 2012; y, **(c)** al ascender el año 2015 a Primera B, como beneficiaria de la excepción acordada en sesión del Consejo de Presidentes de diciembre de 2011, pagó a la ANFP un monto equivalente a 25.000 UF por concepto de Cuota de Incorporación, deuda que fue reconocida mediante un instrumento público de fecha 2 de junio de 2015. A continuación, la Tabla N° 1 resume los montos recibidos y pagados por Puerto Montt a propósito de la Cuota de Indemnización e Incorporación:

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Tabla N° 1
Resumen montos recibidos y pagados por Puerto Montt por las Cuotas de
Indemnización e Incorporación, respectivamente

Fecha del pago	Valor UF el día anterior a la fecha del pago	Pagos de la ANFP a Puerto Montt por la Cuota de Indemnización		Pagos de Puerto Montt a la ANFP por la Cuota de Incorporación	
		Monto en pesos (\$)	Monto en UF	Monto en pesos (\$)	Monto en UF
30-01-2013	22.807,54	47.508.105	2.083,0		
07-03-2013	22.849,89	47.599.716	2.083,3		
01-04-2013	22.870,11	47.638.439	2.083,1		
09-05-2013	22.967,51	47.841.323	2.083,3		
17-06-2013	22.852,67	47.602.112	2.083,0		
18-07-2013	22.892,39	47.500.000	2.075,3		
29-08-2013	23.034,26	47.971.095	2.082,8		
10-09-2013	23.060,30	48.135.797	2.087,5		
08-10-2013	23.103,34	48.124.257	2.083,1		
13-11-2013	23.223,49	48.372.926	2.083,0		
16-12-2013	23.264,58	48.435.166	2.082,2		
30-12-2013	23.306,56	48.640.790	2.087,3		
28-05-2013 (*)	24.890,33			622.258.250 (*)	25.000
Total		575.369.726	24.997	622.258.250	25.000

Fuente: elaboración propia en base a documento “*Documento ANFP-2*”, tenido a la vista y agregado al expediente por resolución de folio 120. Nota (*): Puerto Montt se comprometió al pago de la Cuota de Incorporación mediante la emisión de diez cheques por el mismo monto, entregados el 29 de mayo de 2015. Cada cheque fue por la suma de \$62.225.825 pesos. Las partes están de acuerdo que la totalidad de la Cuota de Incorporación fue pagada por Puerto Montt. A su vez, la prueba da cuenta que, al menos, parte del pago fue realizado durante los siguientes meses mediante la retención del dinero proveniente de los derechos de televisión.

E. EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA

Cuadragésimo: Que, como ya se señaló, la ANFP opone una excepción de incompetencia por prórroga de jurisdicción (folio 19, pp. 10-13). Para fundamentar dicha excepción, indica que la acción de autos debe ser conocida por el TAP, en calidad de árbitro arbitrador, de conformidad a lo establecido en la cláusula compromisoria suscrita entre las partes de este proceso, incorporada en los Estatutos (artículos 33.1 y 33.2 de los Estatutos. Véase, considerando decimoctavo y decimonoveno). Estas disposiciones, de acuerdo con la ANFP,

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

son vinculantes para ella y Puerto Montt, atendida la calidad de ésta última de club asociado, encontrándose adscrito y obligado a acatar los procedimientos, competencia y autoridad de la ANFP, conforme al artículo 553 del Código Civil (folio 19, p. 11). Asimismo, Puerto Montt habría concurrido a la aprobación de los referidos Estatutos, votando a favor de éstos y sin que, a la fecha de la Contestación, haya reclamado judicialmente contra los Estatutos (*ibid.*, p. 12).

Finalmente, la Demandada esgrime que el conflicto de autos no es una materia de arbitraje prohibido, de modo que la cláusula compromisoria contenida en sus Estatutos sería plenamente válida, lo que obstaría al conocimiento del asunto por este Tribunal (*ibid.*, p. 11);

Cuadragésimo primero: Que, por su parte, Puerto Montt no se refirió en extenso a esta excepción en ninguno de sus escritos. Con todo, en su Demanda destaca que de conformidad al artículo 30 del D.L. N° 211 este Tribunal es competente para conocer de la acción de autos (Demanda, p. 3). A su vez, en su presentación de folio 73 hace referencia a la Sentencia N° 199/2024 en que fue rechazada una excepción de la ANFP basada en la misma cláusula compromisoria;

Cuadragésimo segundo: Que, para resolver este asunto, se debe tener presente que, tal como se analizó en la consideración vigésima segunda, los antecedentes en este proceso permiten dar por acreditada la existencia de una cláusula compromisoria en los Estatutos. De acuerdo con la referida cláusula, el TAP es un tribunal arbitral que conduce el procedimiento y falla como árbitro arbitrador o amigable componedor (Estatutos, artículo 33.2). A su vez, los Estatutos, disponen que el TAP es competente para conocer los reclamos por daños, perjuicios y otras materias de responsabilidad extracontractual entre un club y la asociación (Estatutos, artículo 33);

Cuadragésimo tercero: Que, sin perjuicio de lo anterior, para definir la validez de la referida cláusula compromisoria en este caso, se debe esclarecer si la materia objeto de la disputa, esto es, una acción indemnizatoria derivada de un ilícito anticompetitivo, puede ser sometida al conocimiento de un tribunal arbitral;

Cuadragésimo cuarto: Que, el asunto referido a la validez de este tipo de cláusulas ha sido revisado anteriormente por este Tribunal en las Sentencias N° 199/2024 y 210/2026, las que, también, se pronunciaron sobre la cláusula compromisoria establecida en los Estatutos de la ANFP;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Cuadragésimo quinto: Que, tal como se indica en ambas sentencias, el principio de autonomía de la voluntad habilita a las partes de un conflicto para sustraer de los tribunales ordinarios el conocimiento del asunto y someter su decisión a un juez árbitro, siempre que no se trate de una materia cuyo arbitraje esté prohibido (Sentencia N° 199/2024, c. 20° y Sentencia N° 210/2026, c. 48°). En este sentido, si bien no existe en el ordenamiento chileno una norma que expresamente prohíba el arbitraje de las acciones indemnizatorias derivadas de ilícitos anticompetitivos, la jurisprudencia de este Tribunal ha relevado que ello no agota la discusión en torno a la arbitrabilidad de este tipo de conflictos ni su extensión. Lo anterior, ya que pueden existir razones de interés público que hayan llevado al legislador a preferir un diseño institucional o a adoptar normas en materias de orden público que impliquen excluir objetivamente el arbitraje (Sentencia N° 210/2026, c. 49°);

Cuadragésimo sexto: Que, en consecuencia, a continuación, se revisarán las normas que regulan las acciones indemnizatorias de perjuicios derivados de ilícitos anticompetitivos, las motivaciones para su adopción y el diseño institucional elegido, para, en último término, establecer la intención del legislador respecto de su arbitrabilidad;

Cuadragésimo séptimo: Que el artículo 30 del D.L. N° 211 establece que la acción de indemnización de perjuicios “*se interpondrá ante [el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia]*”. El texto vigente de esta norma fue establecido por la Ley N° 20.945 que “Perfecciona el Sistema de Defensa de la Libre Competencia”, la cual sustrajo esta acción de la competencia de los tribunales ordinarios civiles (véase, *supra* sección B). De ello se sigue que el legislador optó por un sistema en que las acciones indemnizatorias derivadas de ilícitos anticompetitivos sean conocidas por el mismo órgano que se pronunció sobre el asunto infraccional, conforme a un diseño secuencial en que aquellas se ejercen luego del término de este último (en el mismo sentido, Sentencia N° 199/2024, c. 22° y 23° y Sentencia N° 210/2026, c. 50° y 51°);

Cuadragésimo octavo: Que dicha conclusión se aviene con la historia fidedigna del establecimiento de la disposición. En efecto, en la Historia de la Ley 20.945 “*consta que el traspaso a este Tribunal de la competencia para conocer de las acciones de indemnización de perjuicios derivadas de ilícitos anticompetitivos, se justificó en la mejor posición en que se encuentra para conocer de los daños provenientes de una infracción que ya conoció, y a la ventaja que presenta en base a sus conocimientos técnicos para facilitar la determinación de la*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

entidad del daño proveniente de esas conductas” (Biblioteca del Congreso Nacional, Historia de la Ley 20.945, pp. 154, 571-573; en el mismo sentido, Excma. Corte Suprema, 2 de diciembre de 2024, Rol N° 471-2024, c. 3°; Sentencia N° 199/2024, c. 24°, Sentencia N° 210/2026, c. 52°). Asimismo, se señaló que abstraer el conocimiento de estas materias de tribunales ordinarios y radicar el conocimiento en un único tribunal permitiría solucionar la dispersión de criterios jurisprudenciales y las sentencias contradictorias (Biblioteca del Congreso Nacional, Historia de la Ley N° 20.945, pp. 577 y 578), a la vez que fortalecer la indemnización de perjuicios, reducir costos sistémicos y contribuir a la economía procesal y a un resarcimiento más expedito de los afectados (*ibid.*, v.gr., pp. 89, 154, 571-573);

Cuadragésimo noveno: Que, además del diseño institucional descrito, corresponde sopesar en el análisis algunas particularidades de las acciones indemnizatorias objeto de este proceso.

En este sentido, si bien por regla general las acciones que persiguen la responsabilidad extracontractual de un agente pueden estar sujetas a cláusulas referidas al órgano que conocerá la disputa, la limitación del daño a indemnizar e incluso a la exoneración de responsabilidad posterior, las acciones reguladas en el artículo 30 del D.L. N° 211 presentan características que justifican ciertas limitaciones al ejercicio de la autonomía de la voluntad. Ello, debido a razones vinculadas al orden público y a la protección de bienes jurídicos irrenunciables que lo justifican;

En específico y, tal como ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, debe considerarse que la fuente generadora de la responsabilidad civil perseguida por este tipo de acciones proviene de una vulneración al deber de conducta establecido por el legislador en el D.L. N° 211, esto es, se trata de un ilícito infraccional. Así, *“los objetivos de orden público que el mencionado decreto ley busca proteger por medio de esos deberes de conducta, a diferencia del caso de deberes generales de conducta o usos normativos, no son disponibles para las partes con anterioridad a que ocurran los hechos. Por tanto, no puede entenderse que una cláusula arbitral celebrada entre ellas ex ante se extienda a acciones indemnizatorias derivadas de una futura conducta que infrinja el D.L. N° 211 y cuya sanción sea decretada por este Tribunal”* (Sentencia N° 210/2026, c. 54°);

Quincuagésimo: Que, el razonamiento anterior implica que una cláusula compromisoria recaída sobre el ejercicio de la acción indemnizatoria derivada

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

de una conducta anticompetitiva debe referirse a un ilícito ya declarado al momento de su celebración mediante sentencia firme. De lo contrario, se estaría previendo sustraer del conocimiento de la justicia ordinaria la comisión de un ilícito futuro, lo que, además, vulneraría la prohibición de la condonación del dolo futuro o la culpa grave (artículos 1465, 1547 y 44 del Código Civil, véase Sentencia N° 199/2024, c. 29°);

Adicionalmente, y tal como ha reconocido la jurisprudencia de este Tribunal, *“la arbitrabilidad de daños extracontractuales se relaciona con la posibilidad de las partes de prever las situaciones que pueden dar lugar a contingencias cuyo efecto sea un daño indemnizable”* (Sentencia N° 199/2024, c. 26°), de suerte que, en ausencia de previsibilidad, no puede establecerse que quien pactó la cláusula haya consentido válidamente en incluir dichos daños en ella;

Quincuagésimo primero: Que todo lo anterior lleva a concluir que el legislador otorgó competencia exclusiva a este Tribunal para conocer de las acciones establecidas en el artículo 30 del D.L. N° 211. Con todo, no hay razones suficientes para fundar en aquello una limitación irrestricta de la autonomía de la voluntad en un conflicto de carácter civil reparatorio y que, en definitiva, les impida a las partes someter la contienda a un juez árbitro. De esta forma, en línea con la jurisprudencia de este Tribunal, es *“posible reconocer la validez de una cláusula compromisoria relativa a la responsabilidad derivada de un ilícito anticompetitivo en la medida que el daño generado por la conducta tenga cierto grado de previsibilidad”* (Sentencia N° 199/2024, c. 28°, en el mismo sentido Sentencia N° 210/2026, c. 57°).

Quincuagésimo segundo: Que, en consecuencia, atendida la previsibilidad del daño, los objetivos de interés público que persigue el D.L. N° 211, las especiales características de estas acciones, el diseño secuencial adoptado para su ejercicio y el principio de autonomía de la voluntad, una cláusula que pretenda válidamente otorgar competencia a un tribunal arbitral en estos asuntos debe cumplir tres requisitos: **(a)** que se trate de un ilícito ya determinado por sentencia firme al momento de suscribir la cláusula compromisoria; **(b)** que la cláusula disponga el conocimiento de una acción de perjuicios derivados de una sentencia definitiva ejecutoriada claramente identificada; y **(c)** que la competencia del tribunal arbitral se limite a la determinación de la existencia del daño, su cuantificación y la relación de causalidad entre el daño y el ilícito ya declarado (en el mismo sentido, Sentencias N° 199/2024, c. 29° y N° 210/2026, c. 58°);

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Quincuagésimo tercero: Que el requisito **(a)** se justifica a partir de lo señalado en las consideraciones cuadragésimo novena y quincuagésima el requisito **(b)** persigue que el objeto de la cláusula sea indubitado; y, el requisito **(c)** tiene por finalidad no alterar la secuencialidad para hacer valer la responsabilidad civil derivada de los ilícitos anticompetitivos, establecida en el artículo 30 del D.L. N° 211 (véase, Sentencia N° 210/2026, c. 59°).

A continuación, analizaremos la cláusula arbitral de la ANFP a partir de estos requisitos;

Quincuagésimo cuarto: Que, en lo que se refiere al momento de suscripción de la cláusula compromisoria (requisito **(a)** anterior) este sí se satisface. En efecto, el artículo 33 de los Estatutos que contiene la referida cláusula fue aprobado por todos los clubes presentes, entre ellos Puerto Montt, en la sesión extraordinaria del “Consejo de Presidentes de Clubes de la ANFP” de 28 de noviembre de 2022 (considerando vigésimo). Por su parte, los documentos acompañados por la ANFP dan cuenta que los Estatutos se encuentran vigentes desde el 11 de abril de 2023 (folio 59). Mientras que la sentencia infraccional de la Excma. Corte Suprema fue pronunciada el 6 de septiembre de 2021 y el cúmplase fue dictado por este Tribunal el 20 de octubre de 2021 (fojas 2584, Rol C N° 343-18). Por tanto, la cláusula fue suscrita entre las partes con posteridad a la declaración de la infracción que motiva la acción indemnizatoria, y con anterioridad a la Demanda;

Quincuagésimo quinto: Que, por su parte, el requisito **(b)** anterior no se cumple. De la revisión de la sesión extraordinaria de 28 de noviembre de 2022, del artículo 33 de los Estatutos (en específico, el artículo 33.1) y de los antecedentes del proceso relativos al procedimiento de su aprobación, no se desprende que las partes efectiva e indubitadamente pactaron que la acción de indemnización de perjuicios derivada de los hechos establecidos en la Sentencia Infraccional quedaba entregada a la competencia del TAP como árbitro arbitrador. Por el contrario, la cláusula compromisoria fue redactada en términos generales. En ella no existe una referencia a la Sentencia Infraccional, a este conflicto, ni a contiendas relacionados con la responsabilidad extracontractual derivados de presuntos ilícitos anticompetitivos de la ANFP (en el mismo sentido, Sentencia N° 210/2026, c. 62°).

En línea con lo anterior, tampoco existen antecedentes probatorios en el expediente que permitan concluir que, en la redacción de la mencionada

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

cláusula, su discusión y posterior aprobación se buscó, o al menos se tuvo presente, otorgar competencia al TAP para conocer de los conflictos derivados de la Sentencia Infraccional.

Por otro lado, aun cuando Puerto Montt participó en la sesión de 28 de noviembre de 2022 en que se aprobó el artículo 33 de los Estatutos, de la lectura del acta de la referida sesión queda de manifiesto que el texto fue aprobado en términos generales, por medio de una votación “en bloque” en el marco de una reforma de estatutos (folio 56, p. 6). En la discusión no se abordó la extensión de la cláusula compromisoria ni sus consecuencias. A su vez, no existió entre los clubes una mención respecto de la aplicabilidad del referido artículo en los procesos indemnizatorios que eventualmente podían surgir de la Sentencia Infraccional que a esa fecha ya se encontraba firme y ejecutoriada (en el mismo sentido, Sentencia N° 210/2026, c. 62°).

En consecuencia, los antecedentes expuestos no permiten a este Tribunal establecer que la intención indubitada de la ANFP y de Puerto Montt haya sido sustraer las eventuales acciones de perjuicios derivadas de la Sentencia Infraccional del conocimiento de este Tribunal, para someterlas a la decisión del TAP. Así, acoger lo alegado por la ANFP implicaría aceptar que Puerto Montt consintió tácitamente y, más importante, conllevaría asumir que la Demandante renunció a la posibilidad de entablar la acción de autos ante este Tribunal. Esta conclusión es inconsistente con la exigencia de especificación del objeto señalada en el requisito **(b)** antes enunciado;

Quincuagésimo sexto: Que, sumado al requisito anterior, también afecta a la validez de la cláusula compromisoria invocada la circunstancia de que la competencia del TAP, en cuanto tribunal arbitral, no se encuentra limitada a la determinación de la existencia del daño, su cuantificación y la relación de causalidad, por lo que no cumple tampoco con el requisito **(c)** enunciado *supra* (considerando cuadragésimo séptimo). Al respecto, la cláusula compromisoria está redactada de manera general y no da cuenta de una limitación a la competencia del TAP para conocer de acciones de responsabilidad extracontractual en forma subsecuente a una condena derivada de ilícitos anticompetitivos;

Quincuagésimo séptimo: Que, en consecuencia, no resulta procedente la substracción del conocimiento del Tribunal de la materia de autos, por lo que la excepción de incompetencia deducida por la ANFP será rechazada;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

F. EXISTENCIA DE DAÑO EMERGENTE

Quincuagésimo octavo: Que como se señaló en la sección B el objeto de este proceso es el resarcimiento de eventuales perjuicios derivados de un ilícito anticompetitivo ya declarado. En consecuencia, se trata de un procedimiento de carácter civil que no tiene por finalidad volver a discutir la licitud de la conducta ya sancionada;

Quincuagésimo noveno: Que, en línea con lo anterior, de conformidad al artículo 30 del D.L. N° 211 y las normas de la responsabilidad extracontractual, el afectado por un hecho ilícito tiene derecho a ser restituido a la situación patrimonial que tendría de no haber sufrido el daño. En particular, el artículo 30 ya mencionado establece que la indemnización de perjuicios comprenderá todos los daños causados durante el período en que se haya extendido la infracción.

Sexagésimo: Que, sin embargo, Puerto Montt únicamente solicitó en este proceso el resarcimiento correspondiente al daño emergente sufrido. Por lo que se excluirá del análisis otras categorías de daño que podrían eventualmente derivarse de la infracción;

Sexagésimo primero: Que el daño emergente es una de las dos categorías que el artículo 1556 del Código Civil distingue para referirse al daño patrimonial y corresponde a la pérdida patrimonial efectiva derivada de un hecho ilícito. Específicamente, en el caso de autos, Puerto Montt alega la existencia de un daño emergente equivalente a 25.000 UF, que fue el monto que debió pagar como consecuencia de la Cuota de Incorporación sancionada como ilícita en la Sentencia Infraccional;

Sexagésimo segundo: Que, tal como se revisó en las secciones C y D, se ha acreditado en este proceso que Puerto Montt al ascender a Primera B el año 2015, efectivamente, pagó a la ANFP la suma de 25.000 UF a título de Cuota de Incorporación. A su vez, los hechos establecidos también dan cuenta que Puerto Montt, con anterioridad a dicho pago, recibió el mismo monto por concepto de Cuota de Indemnización que se contemplaba como contrapartida para el club que descendía, lo que le fue pagado a partir de su descenso a Segunda División del fútbol chileno el año 2012. En otras palabras, la Demandante recibió 25.000 UF de la ANFP y posteriormente restituyó la misma suma a la asociación. Ello, en aplicación de una de las excepciones acordadas en el Consejo de Presidentes

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

de la ANFP para el pago de la Cuota de Incorporación (véase considerando duodécimo letra f));

Sexagésimo tercero: Que estos hechos son relevantes para la contienda, ya que el ejercicio de evaluación del daño emergente se realiza sobre la base de “*los gastos efectivamente incurridos por el demandante para eliminar el daño o de la estimación prudencial de los costos o de las pérdidas incurridas*” (Barros, E., op. cit., p. 292). En línea con lo anterior, puede entenderse que una víctima sufre daño emergente “*en la medida que es más pobre en razón del hecho demandado*” (ibid.). Así, surge la interrogante de si Puerto Montt sufrió daño emergente dado que, antes de pagar la Cuota de Incorporación, fue beneficiado con la Cuota de Indemnización. Para responder esta pregunta se analizará si la Sentencia Infracional estableció algún nivel de conexión entre ambas cuotas;

Sexagésimo cuarto: Que, como se mostró en la consideración duodécima, la Sentencia N° 173/2020 al describir la Cuota de Incorporación señala que esta fue aprobada junto con la Cuota de Indemnización. En particular, detalla que de conformidad con el acta del Consejo de Presidentes de noviembre de 2011 se “*estableció, como contrapartida al pago por ascenso, el pago de una ‘indemnización’ al club que descendiera de Primera B a Segunda División*” y que “*El Consejo de Presidentes definió que la Cuota de indemnización sería el 50% de la Cuota de Incorporación*” (Sentencia N° 173/2020, c. 13°). De este modo, la citada sentencia definió a la Cuota de Indemnización como la “contrapartida” de la Cuota de Incorporación y consideró que ambas fueron parte de la estrategia de la ANFP, en la cual el pago por incorporación permitiría, entre otras cosas, costear la indemnización del eventual club descendido;

Sexagésimo quinto: Que, en este sentido, la Sentencia N° 173/2020, al explicitar las razones que llevaron a declarar la Cuota de Incorporación como un ilícito anticompetitivo, relevó su intrínseca relación con la Cuota de Indemnización y los efectos nocivos que el pago de la primera generaba para la competencia. En específico, se indica que la Cuota de Incorporación “*hace menos competitivos los campeonatos para los entrantes y favorece por ende la permanencia de los clubes incumbentes en la Primera B. Igual conclusión rige para la compensación de UF 24.000 por descender, ya que esta carga debe ser soportada por un solo equipo (el que ese año asciende a Primera B) y no por todos los competidores en los campeonatos de la Primera División y Primera B del fútbol chileno*” (Sentencia N° 173/2020, c. 75°).

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

A su vez, la sentencia referida detalla que, cuando se discutió en la sesión del 20 de julio de 2017 del Consejo de Presidentes de la ANFP la rebaja de la Cuota de Incorporación inicial de 50.000 UF a 24.000 UF, uno de los miembros de la comisión *ad hoc* que formuló la cuota expuso la importancia de que el monto de ambos pagos se mantuviese vinculado. En efecto, afirmó “*la Cuota de indemnización debería ser igual a la de Incorporación, en tanto sería razonable concluir que el perjuicio que tiene un club que baja sería el mismo beneficio que el de un club que asciende (fojas 1405, VPPAnexo N° 2.zip.VPP Anexo N° 2, p. 984)*” (Sentencia N° 173/2020, c. 19°);

Sexagésimo sexto: Que la Excma. Corte Suprema también se pronunció sobre la conexión entre ambas cuotas. Ello, ya que la ANFP al reclamar de la sentencia de este Tribunal, destacó que la Cuota de Incorporación consistía en “*una fuente de financiamiento para pagar la indemnización y las inversiones realizadas por el club que desciende, y una garantía de seriedad del nuevo entrante a Primera División ‘B’*” (Sentencia de 6 de septiembre 2021, rol 94.189-2020, c. 1°).

Ante esto, el máximo tribunal indicó que “*el establecimiento, regulación y exigencia de la cuota de incorporación objeto del requerimiento constituye una barrera de entrada al mercado relevante, diseñada exclusivamente por los incumbentes con una finalidad u objetivo exclusorio o anticompetitivo, máxime si se considera que la principal justificación esgrimida por la Asociación ha consistido en ser, aquel pago, una fuente de financiamiento para solventar la indemnización por descenso y retribuir las inversiones realizadas por el club que desciende a Segunda División, premisa en la que subyace el interés de protección de los incumbentes en desmedro de los entrantes*” (*ibid.*, c. 28°);

Sexagésimo séptimo: Que, lo expuesto en los considerandos anteriores evidencia que en la Sentencia Infraccional se estableció un nexo entre ambas cuotas. Se identificó que la Cuota de Incorporación era una forma de financiar la indemnización de los clubes que descendieran a Segunda División, perteneciendo a una misma estrategia. Es más, este objetivo de la Cuota de Incorporación fue parte del reproche que llevó a declarar las acciones de la ANFP como contrarias a la competencia. Así, dada esta función de financiamiento, si se hace el ejercicio hipotético de suprimir la Cuota de Incorporación, los clubes no habrían sido beneficiarios de una Cuota de Indemnización ascendiente al 50% del pago por incorporación.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

En consecuencia, el análisis del daño emergente derivado del ilícito sancionado por la Sentencia Infraccional debe considerar, en caso de que un club haya sido beneficiario y deudor de cada una de las cuotas, ambas sumas de dinero, ya que sólo así se garantiza realizar una cuantificación efectiva del detrimento patrimonial causado por el ilícito;

Sexagésimo octavo: Que, tal como se estableció en la consideración sexagésima segunda, Puerto Montt recibió 25.000 UF, en su valor a la fecha del pago, por concepto de Cuota de Indemnización y posteriormente desembolsó, 25.000 UF en su valor a la fecha del pago, como Cuota de Incorporación. De esta manera, en términos netos, no se produjo una merma efectiva en su patrimonio derivada del ilícito sancionado en la Sentencia Infraccional. Por tanto, y atendido que sólo se solicitó el resarcimiento del daño emergente, la acción será rechazada;

Sexagésimo noveno: A mayor abundamiento, no es necesario emitir un pronunciamiento en extenso respecto de los argumentos de la ANFP referidos al desempeño deportivo de Puerto Montt mientras pagó la Cuota de Incorporación y al tiempo posterior a este. Ello, ya que, por un lado, estos planteamientos cuestionan la idoneidad de la Cuota de Incorporación para afectar la capacidad de los clubes de realizar inversiones y sus opciones de éxito en el torneo de fútbol, lo que ya fue establecido por la Sentencia Infraccional al declarar la conducta como anticompetitiva. Por otro, la discusión sobre los efectos patrimoniales derivados de un peor (o mejor) desempeño deportivo a propósito del pago de la Cuota de Incorporación, corresponde a un asunto referido a un posible lucro cesante, lo que no fue objeto de la Demanda (véase, considerando vigésimo cuarto);

III. PARTE RESOLUTIVA

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3° y 19 y siguientes del Decreto Ley N° 211,

SE RESUELVE:

RECHAZAR la excepción de incompetencia deducida por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

RECHAZAR la demanda de Corporación Club de Deportes Puerto Montt en contra de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional;

CONDENAR en costas a Corporación Club de Deportes Puerto Montt por haber resultado totalmente vencida.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Silvia Retamales Morales

Pronunciada por los ministros señor Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, la ministra señora Silvia Retamales Morales, y los ministros señor Ignacio Parot Morales y señor Jaime Barahona Urzúa.

Notifíquese personalmente, por cédula o por correo electrónico a las partes que lo hayan designado para efectos de la notificación.

Inclúyase en el estado diario la resolución precedente y publíquese en el sitio *web* del Tribunal al día hábil siguiente desde que una de las partes haya sido notificada, o el día hábil subsiguiente si recayese sábado, salvo que todas las partes hayan sido notificadas antes del plazo referido anteriormente.

Archívese en su oportunidad.

Rol CIP N° 15-2024.

Firmada por el ministro Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, la ministra Sra. Silvia Retamales Morales, y los ministros Sr. Ignacio Parot Morales y Sr. Jaime Barahona Urzúa. Autoriza la Secretaria Abogada Sra. Valeria Ortega Romo.



5A6FE59F-C759-40B9-AB9D-EAAB6F060E13

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.